

Príloha č. 6

Vzor Realizačnej zmluvy podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Realizačná zmluva č. ...

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a na základe rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb zo dňa xx.xx.202x (ďalej len „**Dohoda**“)

Zmluvné strany

Objednávateľ

názov:

**Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky**

sídlo:

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava

IČO:

00 681 156

DIČ:

2020796338

konajúci prostredníctvom:

Ing. Peter Kostolný, generálny tajomník služobného úradu

bankové spojenie:

IBAN:

IČ DPH:

SK2020796338

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Poskytovateľ

obchodné meno:

sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaný:

konajúci prostredníctvom:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ďalej ako „**Zmluvné strany**“)

Článok I

Predmet Realizačnej zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi Poradenské služby v konkrétnej veci, ku ktorým sa Poskytovateľ zaviazal v zmysle Dohody a to podľa podmienok Dohody a tejto Realizačnej zmluvy a záväzok Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi za poskytnuté Poradenské služby cenu určenú v súlade s Dohodou vo výške podľa tejto Realizačnej zmluvy.
- 1.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto Realizačnej zmluve dohodnuté inak. Ustanovenia Dohody sa vzťahujú aj na Realizačnú zmluvu, ak v Realizačnej zmluve nie je dohodnuté inak.

Článok II

Detaily poskytovania Poradenských služieb

- 2.1. Špecifikácia Poradenských služieb je uvedená v špecifikácii predmetu Realizačnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto Realizačnej zmluve (ďalej len „**Príloha č. 1 Realizačnej zmluvy**“).
- 2.2. Miestom poskytnutia Poradenských služieb je, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.3. V prílohe č. 3 tejto Realizačnej zmluvy, ktorú tvorí zoznam subdodávateľov (ďalej len „**Príloha č. 3 Realizačnej zmluvy**“), sú uvedené údaje o subdodávateľoch Poskytovateľa, ktorí sú známi v čase uzatvárania tejto Realizačnej zmluvy, vrátane predmetu subdodávky a percentuálneho podielu subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje Poradenské služby poskytnúť do mesiacov/dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Realizačnej zmluvy. Ak sa vyžaduje na poskytovanie Poradenských služieb detailný časový harmonogram ich poskytovania, tak tento bude súčasťou Prílohy č. 1 Realizačnej zmluvy.
- 2.5. Poskytovateľ predkladá Objednávateľovi pracovné výkazy o poskytnutých Poradenských službách (ďalej len „**Pracovný výkaz**“). Pracovný výkaz obsahuje najmä identifikáciu Zmluvných strán, obdobie, za ktoré je vystavený a počet osobohodín odpracovaných jednotlivými expertmi a/alebo junior expertmi pri poskytovaní Poradenských služieb.
- 2.6. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť Pracovný výkaz prostredníctvom e-mailu kontaktnej osobe Objednávateľa oznámenej Poskytovateľovi Objednávateľom, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Pracovný výkaz Poskytovateľ predkladá Objednávateľovi po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli Poradenské služby poskytované.
- 2.7. Objednávateľ sa vyjadrí k predloženému Pracovnému výkazu do 5 dní od jeho doručenia. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety k Pracovnému výkazu nevyjadrí, má sa za to, že Pracovný výkaz schválil. Pracovný výkaz schválený Objednávateľom je podkladom pre vystavenie faktúr Poskytovateľa a bude tvoriť prílohu k príslušnej faktúre Poskytovateľa.
- 2.8. Ustanovenia podľa článku IV, body 4.13 až 4.15 Dohody je možné primerane aplikovať aj pri plnení Realizačnej zmluvy.

Článok III

Cena Poradenských služieb

- 3.1. Cena za poskytovanie Poradenských služieb je uvedená v rozpočte ceny, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.
- 3.2. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli Poradenské služby poskytované.

Článok IV

Skončenie Realizačnej zmluvy

- 4.1 Okrem dojednaní podľa článku X Dohody je Realizačnú zmluvu možné ukončiť aj odstúpením Objednávateľa od Realizačnej zmluvy alebo odstúpením Poskytovateľa od Realizačnej zmluvy podľa tohto článku Realizačnej zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ môže od tejto Realizačnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 - a) Poskytovateľ koná opakovane (minimálne 2 krát) v rozpore s touto Realizačnou zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a na písomnú výzvu Objednávateľa alebo Prijímateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - b) nie sú Poradenské služby poskytované prostredníctvom expertov uvedených v prílohe č. 4 tejto Realizačnej zmluvy.
- 4.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Realizačnej zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní po lehote jej splatnosti.

Článok V

Záverečné dojednanie

- 5.1. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Realizačnú zmluvu zverejní Objednávateľ.
- 5.2. Zmeny a dodatky k tejto Realizačnej zmluve je možné vykonať len na základe dohody Zmluvných strán vo forme písomných a očíslovaných dodatkov.
- 5.3. Spory týkajúce sa tejto Realizačnej zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov vyplývajúcich z tejto Realizačnej zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 5.4. Realizačná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu. Z toho 3 (tri) rovnopisy dostane Objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis Poskytovateľ.
- 5.5. Ak je niektoré ustanovenie tejto Realizačnej zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné alebo ak svoju platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť stratí, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Realizačnej zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí novým ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu Realizačnej zmluvy.
- 5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

5.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha 1: Špecifikácia predmetu Realizačnej zmluvy

Príloha 2: Rozpočet ceny

Príloha 3: Zoznam subdodávateľov

Príloha 4: Zoznam expertov / junior expertov

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

V Bratislave dňa _____

V _____ dňa _____
